

1529559-88.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inc. II, e §2ª-A, inc. I, § c/c o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19) do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 15h24min, durante período de calamidade pública, na Avenida dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529559-88.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529559-88.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2331758/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 21800768 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 9437/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2331758 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inc. II, e §2ª-A, inc. I, § c/c o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19) do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 15h24min, durante período de calamidade pública, na Avenida dos Funcionários Públicos, altura do nº 02, Jardim Ângela, nessa Comarca da Capital, previamente ajustado e com identidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra o motorista Wesley de Jesus, a carga de 2030 (dois mil e trinta) maços de cigarro, de marcas diversas, no valor de R\$34.832,39 (trinta

e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), pertencente à empresa "Souza Cruz Ltda" (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 06 e auto de entrega a fls. 05).

Consta da denúncia que "na data supra, o denunciado e outros três indivíduos não identificados, previamente ajustados e imbuídos na prática de roubo, abordaram a vítima Wesley de Jesus, enquanto esta conduzia o veículo Fiat/Fiorino, placas QRC-1032-Cariacica/ES, no transporte de carga de cigarros, à serviço da empresa "Souza Cruz Ltda.", anunciando um assalto, mediante o emprego de arma de fogo. Ato contínuo, um dos roubadores ordenou que a vítima abrisse o baú do veículo, de onde os assaltantes subtraíram parte da carga transportada, evadindo-se, logo em seguida, a bordo do veículo Fiat/Palio, placas DWE 6661/SP, na posse dos produtos. Policiais Militares em patrulhamento ostensivo foram informados sobre o roubo, sendo-lhe repassadas as características de um dos roubadores. Em posse de tais informações, após a realização de buscas, os policiais lograram êxito em encontrar THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS, com características semelhantes às informadas, saindo do veículo Fiat/Palio, placas DWE-6661/SP, que acabara de estacionar. Ante a fundada suspeita, os Policiais Militares deliberaram pela abordagem do indiciado. Em conversa informal, THIAGO confessou aos agentes que subtraiu uma carga de cigarros e que os objetos estavam dentro do automóvel. Em vistoria, os policiais constataram que, de fato, a carga subtraída estava armazenada no veículo (fls. 06). Dadas as circunstâncias, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido até o Distrito Policial, onde, formalmente interrogado, optou por permanecer em silêncio (fls. 19). Ainda em solo policial, a carga furtada foi restituída à vítima (fls. 05)."

O réu foi preso em flagrante (fls. 1/2), sendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 49/52).

A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 (fls. 69/71).

O réu foi citado à fl. 105 e apresentou resposta à acusação à fl. 110.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Igor Gonçalves de Carvalho Romero e Magno Sanches Barbosa, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por negativa de autoria e, subsidiariamente, pela condenação pelo crime de receptação. Requereu, por fim, caso não fosse esse o entendimento do Juízo, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo e a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, § c/c o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19) do Código Penal.

A ação penal é parcialmente procedente, devendo ser afastada apenas a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do auto de exibição/apreensão de fl. 6 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

A vítima Wesley de Jesus afirmou perante a Autoridade Policial "que trabalha como motorista de entrega de cargas para a empresa Fadel, terceirizada da empresa Souza Cruz. E que, na presente data, por volta das 14h, conduzia seu veículo para efetivar entregas, ocasião em que foi surpreendido por um indivíduo do sexo masculino, o qual, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, subjugou a vítima e proferiu a voz de assalto, dizendo "para, para, abre o baú" (Sic). Ato contínuo, surgiram outros 3 (três) indivíduos que, na companhia do primeiro assaltante, subtraíram parte da carga transportada pela vítima. Explicitou, ademais, que instantes antes de ser abordado pelos assaltantes, visualizou o primeiro suspeito conduzindo um veículo Fiat/Palio, cor prata. Logo após o crime, acionou a segurança da empresa em que trabalha, que acionou a polícia militar. Instado, afirmou ter condições de reconhecer apenas aquele que o abordou e primeiro proferiu a voz de assalto. Indagado sobre as características do referido afirmou

ser indivíduo do sexo masculino, com cor de pele negra, estatura alta e compleição física magra" (fl. 16).

Em Juízo, o policial militar Igor Gonçalves de Carvalho Romero afirmou que estava em patrulhamento no Jardim Ângela, quando chegou via COPOM a prática de um roubo de cigarros. Haveria um indivíduo de blusa branca e com listras verticais, bem como um short preto. O outro indivíduo estaria de blusa de moletom vermelha. O roubo tinha ocorrido havia cerca de cinco minutos. Estavam na mesma via, pois ela é extensa. Quando avistaram o indivíduo de branco, ele estava sozinho e foi abordado.

Perguntaram se ele já tinha sido preso e ele disse que sim. O réu não reagiu à abordagem. Fizeram a revista pessoal e identificaram a chave de um veículo em sua vestimenta. Perguntaram qual era o veículo e ele disse que era Palio prata, de sua mãe, que estava estacionado a uns cem ou cento e cinquenta metros de distância. O depoente perguntou se podia ver o veículo e, quando o abriu, encontrou diversos maços de cigarro, cerca de 2.300 maços. Então, o réu confirmou que tinha efetuado o roubo e que ia ganhar cerca de 60 mil com esta carga de cigarro. Perguntado sobre o outro indivíduo, o réu disse que ele havia fugido. O depoente afirmou que a câmera da polícia filmou a abordagem. Afirmou que este veículo Palio não havia sido usado no roubo, visto que a própria vítima lhe disse que o crime fora praticado por indivíduos que estavam a pé. A vítima também disse que foi abordada por dois indivíduos, os quais lhe mandaram ficar de cabeça baixa, sendo que apenas conseguiu ver as vestimentas dos homens. O depoente apenas teve contato com a vítima na delegacia. Não presenciou se a vítima efetuou reconhecimento, pois isso é realizado pela polícia civil. Afirmou que é de praxe a realização de roubo de carga na avenida, pois é local de divisa de área de batalhão da polícia, de forma que eles roubam em uma área a vão para outra, para dificultar o trabalho da polícia.

A testemunha Magno Sanches Barbosa, também policial militar, afirmou em Juízo que a ocorrência foi irradiada via COPOM e versava sobre dois indivíduos que tinham roubado carga de cigarros. Foram passadas as características e passaram a patrulhar as imediações. Encontraram o indivíduo Thiago com as características, ou seja, shorts preto e camisa branca com listras verticais. Deram a ordem de parada e ele parou. A abordagem se deu em função das características do acusado, que estava andando em via pública com as roupas mencionadas na ocorrência. Efetuando busca pessoal, encontram uma chave, que era de um Palio, que estava a cerca de 2 ou 4 metros do réu. Dentro do Palio, encontraram cerca de 2.300 maços de cigarro. O réu não reagiu e confessou o roubo, em conversa informal. Disse que o carro era de sua mãe. O réu disse que ia receber entre 50 e 60 mil pelo roubo. Não sabe se a vítima tinha feito o reconhecimento do acusado. A abordagem foi filmada. Afirmou que, na região, há quadrilha que geralmente rouba cargas. A incidência de delitos com o mesmo modus operandi é grande.

Em seu interrogatório, o réu Thiago Francisco dos Santos negou a prática do delito. Disse que um conhecido seu vende cigarros do Paraguai. O interrogando iria comprar e revender. O amigo falou que estava com os cigarros para buscar. O interrogando foi ao local e colocou os cigarros no carro, depois foi abordado pelos policiais. Esse amigo foi quem passou os cigarros ao interrogando. Isso foi em local diverso do apontado na denúncia. Não sabe o motivo de estar sendo acusado desse crime de roubo. Não admitiu o delito para os policiais nem falou que iria ganhar em torno de R\$ 60.000 pela carga. Estava com shorts verde com detalhe preto e camisa com listra vertical. Nunca tinha visto os policiais que o abordaram. Ocorrem vários roubos no local dos fatos. Iria revender os cigarros do Paraguai. Não sabe qual motivo os policiais teriam para incriminá-lo injustamente. Estava com o veículo Palio no local. Já foi preso anteriormente por furto e receptação. Os policiais estavam dentro de um veículo. Não reparou se eles tinham câmeras acopladas. No momento dos fatos, falou para os policiais que tinha comprado os cigarros. Não falou que tinha roubado. Foi submetido a reconhecimento pela vítima e soube que ela não reconheceu. Não sabia que a carga era roubada. Se soubesse, não tinha comprado.

Essa foi a prova oral colhida nos autos.

Veja-se, pois, que apesar da negativa de autoria do réu, o conjunto probatório é seguro e suficiente para sua condenação pelo delito de roubo.

A vítima narrou perante a Autoridade Policial que foi abordada por um indivíduo que

proferiu voz de assalto, simulando portar arma de fogo, e mandou que ela abrisse o baú do caminhão. Ato contínuo, chegaram mais três indivíduos que, na companhia do primeiro, subtraíram parte da carga transportada pela vítima. Viu que um deles conduzia um Fiat/Palio, prata. Acionou a segurança da empresa, que ligou para a polícia militar. Disse que só tinha condições de reconhecer o indivíduo que a abordou.

A versão da vítima foi corroborada em Juízo pelos policiais militares ouvidos. Eles confirmaram terem abordado o réu, o qual tinha as características recebidas via COPOM sobre um dos autores do roubo (shorts preto e camisa com listras verticais), o qual estava com o veículo Pálio próximo na rua. Dentro do carro foi localizada a carga roubada. O réu admitiu ter praticado o roubo para os policiais e disse que receberia em torno de R\$ 60.000,00 pela carga. Mencionou que o outro indivíduo, que também praticou o roubo, tinha fugido.

Veja-se que os depoimentos dos policiais militares encontram-se em total consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, devendo ser acolhidos. Neste sentido: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoa desconhecida. Aliás, o réu afirmou em Juízo que não conhecia os policiais e que desconhece qualquer motivo que eles tivessem para querer injustamente incriminá-lo.

Ainda, é mister asseverar que o crime ocorreu em sua forma consumada. Neste sentido, a Súmula 582, do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada". E esse foi o caso dos autos. A causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, CP) também ficou configurada, uma vez que a prova oral foi uníssona no sentido de que o crime foi praticado pelo réu em concurso com outros três indivíduos não identificados, tendo sido repassadas as características de dois deles à polícia. A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, contudo, não ficou devidamente comprovada.

Isso porque a vítima, em solo policial, afirmou ter sido abordada por um indivíduo que simulava o emprego de arma de fogo (fl. 16). A vítima não viu, portanto, o uso efetivo de arma de fogo na conduta contra ela praticada.

Afasto, assim, a causa de aumento em questão.

Por fim, no que tange à circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do Código Penal, ressalto que situações de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readequação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, como no caso da pandemia da COVID-19. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Além disso, há o todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independer de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, "essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime" (MASSON, C. "Código Penal Comentado", 5ª ed., 2017, Ed. Método, pág.367). Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha (Manual de

Direito Penal: parte geral (arts. 1º ao 120), 6ª ed., 2018, Ed. Juspodivm, pág. 486).

Portanto, havendo elementos nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes é medida que se impõe.

Passo a lhe dosar a pena pela incidência do artigo 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (proc. 0046881-31.2013.8.26.0050, 22ª Vara Criminal, proc. 0075201-91.2013.8.26.0050, 14ª Vara Criminal, cf. certidão de fls. 79/82). Assim, fixo a pena em 1/6 acima de seu mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (proc. 0041814-12.2018.8.26.0050, 5ª Vara Criminal, proc. 0056418-17.2014.8.26.0050, 26ª Vara Criminal, proc. 0007601-44.2014.8.26.0268, 2ª Vara de Itapecerica da Serra, proc. 0007620-75.2015.8.26.0604, 2ª Vara Criminal de Sumaré, cf. certidão de fls. 79/82), pois o réu é reincidente. Também restou configurada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois o réu praticou o delito durante a calamidade pública da pandemia da COVID-19, em momento de isolamento social, porque diminuído o fluxo de pessoas. O momento era de solidariedade e o réu se aproveitou dele para a prática do crime. Desse modo, elevo a pena em 1/4, fixando-a, nesta fase, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas especiais de diminuição da pena. Presentes a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes (artigo 157, §2º, inc. II, do Código Penal). Elevo, assim, a pena em 1/3 nesta fase, fixando-a definitivamente em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Por não haver nos autos informações quanto à situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência do réu.

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Ausente o requisito temporal para detração.

Considerando que o réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual e que não houve modificação do cenário fático em que decretada a custódia preventiva, não lhe faculto a oportunidade de recorrer em liberdade, reiterando os termos das decisões de fls. 49/52, 112/114, 122/124 e 154/155.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA